

1500473-72.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2064488/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 23465217 - CPJ SANTO ANDRE, 493/22/929 - CPJ SANTO ANDRE, 493/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2064488 - CPJ SANTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500473-72.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500473-72.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2064488/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 23465217 - CPJ SANTO ANDRE, 493/22/929 - CPJ SANTO ANDRE, 493/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2064488 - CPJ SANTO ANDRE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO NUNES DE ALMEIDA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Teresa Cristina Cabral Santana

RODRIGO NUNES DE ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque teria no dia 8 de março de 2022, por volta das 11 horas, na Rua Dravidiana, 80, Vila Suíça, nesta cidade, trazido consigo e guardado, para entrega ao consumo de terceiros, 15 porções de crack, com massa líquida total de 3,9g, 73 porções de cocaína, com massa

líquida total de 42,6g, e 42 porções de maconha, com massa líquida total de 82,4g, 8 porções de maconha, na forma líquida, com massa líquida total de 1,6g, 53 porções de spice, com massa bruta total de 42,19g, e 18 frascos contendo lança-perfume, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante delito.

Foram observadas as disposições contidas no artigo 55 da Lei 11.343/06, com oferecimento de defesa preliminar.

A denúncia foi recebida, o réu foi regularmente citado, apresentando defesa.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo o acusado interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, em razão da insuficiência de provas ou por atípico o fato, requerendo, subsidiariamente, aplicação das penas no mínimo legal, com o direito de recorrer em liberdade, regime inicial menos gravoso e substituição por pena restritiva de direitos.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória não merece acolhida.

O réu em juízo negou ter perpetrado o delito a ele atribuído. Alegou estar apenas no local com a intenção de adquirir droga por ser usuário de drogas. Afirmou que quando os policiais chegaram o rapaz que estava com ele saiu correndo. Não correu porque não estava fazendo nada de errado. Foi indevidamente abordado e atribuiu a prática do delito.

O acusado afirmou que é catador de reciclagem e que desta forma tenta viver de maneira digna.

A testemunha Everthon alegou que viu o acusado com uma sacola nas mãos. O acusado estava na companhia de um rapaz. O acusado saiu correndo assim que viu a aproximação dos policiais. O acusado caiu e com ele foi encontrada uma sacola. No interior da sacola havia maconha. Retornaram ao local onde o acusado inicialmente estava. Foi encontrada uma segunda sacola em cujo interior estava o restante das drogas apreendidas.

A testemunha Flavio alegou que viu o acusado em um local conhecido como ponto de venda de drogas. Saiu correndo em poder de uma sacola em cujo interior havia droga. Havia outra sacola em um arbusto próximo ao local onde o acusado estava. Não o viu tendo acesso à segunda sacola. Não sabe dizer o que havia no interior de cada sacola.

Quando questionada novamente, a testemunha alegou que uma das sacolas estava em um arbusto, escondida. Foi encontrada posteriormente. Quanto à outra sacola, estava com o acusado, mas foi jogada quando ele começou a correr. Alegou que a sacola foi pega pelo outro policial. Com o acusado, portanto, nada foi encontrado no momento da abordagem.

Alegou o policial, também, que a abordagem do acusado apenas foi possível porque ele "passou uma rasteira" no acusado. O acusado caiu diante da rasteira que o policial passou e não por alguma outra causa.

As alegações diferem do que foi alegado em fase inquisitorial. Os policiais apresentaram versões que conflitam com o que foi alegado em juízo. Em fase inquisitorial, a testemunha Flavio alegou ter abordado o acusado com exclusividade. O outro policial foi atrás da outra pessoa abordada e, desta forma, não viu a abordagem do acusado. Afirmou que com o acusado nada foi encontrado, informando que ele jogou a sacola antes da abordagem.

Em fase inquisitorial, a testemunha Everthon afirmou que estava em patrulhamento quando viu dois rapazes. Saiu correndo atrás de Carlos, abordado juntamente com o acusado. Afirmou que não viu a abordagem do acusado; a abordagem do acusado foi feita exclusivamente pela testemunha Flavio. Não sabe dizer, desta forma, o que ocorreu.

Por conseguinte, o que se tem como demonstrado é que o acusado estava na companhia de Carlos quando da aproximação dos policiais. Não foi visto tendo contato com ninguém nem tampouco praticando atos típicos de comercialização de drogas. O acusado não foi abordado com nada de ilícito; tudo o que foi apreendido estavam em sacolas encontradas no chão quando da abordagem do acusado.

Portanto, diante da divergência, não se mostra admissível a certeza acerca do que ocorreu, com o rigor que o caso requer. Não se sabe o que houve efetiva e concretamente e, diante da dúvida, não se admite a condenação.

De mister a absolvição.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para o fim de ABSOLVER o réu RODRIGO NUNES DE ALMEIDA, qualificado nos autos, da imputação a ele feita, nos termos do que dispõe o artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Diante da solução de mérito adotada, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Réu beneficiário da gratuidade judiciária, sendo incabível a condenação ao pagamento de custas processuais.

P. R. I. C.

Santo André, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA